

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0039534-11.2018.4.03.6301/SP**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: ELIONARDO SILVA DA ASSUNCAO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) interposto por ELIONARDO SILVA DA ASSUNÇÃO contra acórdão da 1ª Turma Recursal de São Paulo que julgou improcedente o pedido de saque do saldo do FGTS e do PIS-PASEP nos casos de extrema miserabilidade social.

2. Aduz o Recorrente que a decisão da turma de origem está em conflito com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp 865.010/PE) da Turma Nacional de Uniformização (TNU) (PEDILEF: 5000262-34.2015.4.04.7001), que entendem ser exemplificativo o rol do artigo 20 da Lei nº 8036/90 e do artigo 4º da LC 26/75.

3. Inadmitido na origem, o incidente foi distribuído livremente a este relator por decisão do Ministro Presidente da TNU, em sede de agravo.

VOTO

4. Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais de diferentes regiões na interpretação da lei ou em contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou TNU.

5. A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à caracterização da situação de necessidade que possibilite o saque do saldo do FGTS e do PIS-PASEP.

6. Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização.

7. Diante da relevância do tema e da quantidade significativa de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante que a questão seja afetada como representativa da controvérsia, nos termos do art. 16 do RITNU.

8. Proponho a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: “*saber se situações de extrema vulnerabilidade social, como a das pessoas em situação de rua no momento do requerimento, são suficientes para autorizar o saque do saldo do FGTS e do PIS-PASEP*”.

9. Ante o exposto, voto por CONHECER E AFETAR a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU.

FÁBIO DE SOUZA SILVA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0039534-11.2018.4.03.6301/SP**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: ELIONARDO SILVA DA ASSUNCAO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SAQUE DE FGTS E PIS-PASEP. EXTREMA MISERABILIDADE SOCIAL. SITUAÇÃO DE RUA. INCIDENTE CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO JURÍDICA: *"SABER SE SITUAÇÕES DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO A DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MOMENTO DO REQUERIMENTO, SÃO SUFICIENTES PARA AUTORIZAR O SAQUE DO SALDO DO FGTS E DO PIS-PASEP"*.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER E AFETAR o tema como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: saber se situações de extrema vulnerabilidade social, como a das pessoas em situação de rua no momento do requerimento, são suficientes para autorizar o saque do saldo do FGTS e do PIS-PASEP.

Brasília, 20 de novembro de 2020.

FÁBIO DE SOUZA SILVA

Juiz Relator